คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๓๔๗ - ๒๓๔๙/๒๕๖๘

นาย ส	**โจทก์ที่ ๑**
นาย ภ	**โจทก์ที่ ๒**
นาย พ	**โจทก์ที่ ๓**
บริษัท ท จำกัด	**จำเลยที่ ๑**
บริษัท ว จำกัด	**จำเลยที่ ๒**

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙, ๕๔ วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๗ และมาตรา ๘๕๐

เรื่อง **โจทก์ทั้งสามทำบันทึกข้อตกลงยินยอมให้จำเลยที่ ๑ โอนสิทธิการเป็นนายจ้างและการจ้างงานทั้งหมดให้แก่จำเลยที่ ๒ มีผลให้ความเป็นนายจ้างลูกจ้างสิ้นสุดลง และจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสาม ด้วยเหตุผลว่าบริษัทปรับปรุงโครงสร้างใหม่จากการประกอบธุรกิจขาดทุนตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ และการที่โจทก์ทั้งสามลงชื่อในใบรับเงินที่มีข้อความด้านท้ายตกลงสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่ตกลงระงับข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงานให้เสร็จสิ้นไปด้วย จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม**

โจทก์ทั้งสามฟ้องว่า เดิมโจทก์ทั้งสามเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ จ้างโจทก์ที่ ๑ เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ในตำแหน่ง Engineering Specialist ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๗๐,๑๒๐ บาท โจทก์ที่ ๒ เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ในตำแหน่ง Engineer ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๔๔,๐๙๑ บาท และโจทก์ที่ ๓ เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ ในตำแหน่ง Senior Technician – Consumer Service ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๔๐,๐๙๑ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน เมื่อปี ๒๕๖๔ จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ คบคิดกันฉ้อฉลหลอกลวงโจทก์ทั้งสามและพนักงานลูกจ้างอื่นอีกกว่าพันคน ให้โอนย้ายไปเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ โดยหลอกลวงโจทก์ทั้งสามเชื่อว่าจำเลยที่ ๒ เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน จะได้รับความมั่นคงในการจ้างงานจนกว่าเกษียณอายุ และจะได้รับเงินทดแทนสวัสดิการสิทธิต่าง ๆ ที่มีอยู่กับจำเลยที่ ๑ ทั้งหมด หลังจากที่โจทก์ทั้งสามโอนย้ายมาเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ได้ ๑ ปีเศษ ต่อมาจำเลยที่ ๒ ได้มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ โจทก์ที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และโจทก์ที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยให้เหตุผลว่า บริษัทปรับปรุงโครงสร้างใหม่ โจทก์ทั้งสามมิได้กระทำผิด เป็นการเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์ทั้งสามได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ที่ ๑ เป็นเงิน ๒,๐๓๓,๔๘๐ บาท โจทก์ที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๑๙๐,๔๕๗ บาท และโจทก์ที่ ๓ เป็นเงิน ๙๒๒,๐๙๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงินที่โจทก์แต่ละคนเรียกร้อง นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสาม

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า ขณะที่จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสาม จำเลยที่ ๑ ไม่ใช่นายจ้างของโจทก์ทั้งสาม เดิมโจทก์ทั้งสามเคยเป็นลูกจ้าง ต่อมาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้ทำบันทึกข้อตกลงยินยอมให้จำเลยที่ ๑ โอนสิทธิการเป็นนายจ้างและการจ้างงานทั้งหมดให้แก่จำเลยที่ ๒ โดยตกลงให้นับอายุงานต่อเนื่องและให้การโอนสิทธิมีผลนับแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๗ ดังนั้น นิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างและลูกจ้างจึงสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หลังจากการโอนความเป็นนายจ้าง โจทก์ทั้งสามก็มิได้ทำงานและรับค่าจ้างจากจำเลยที่ ๑ ในวันที่เลิกจ้าง จำเลยที่ ๑ จึงมิใช่นายจ้างของโจทก์ทั้งสาม สำหรับจำเลยที่ ๑ เป็นบริษัทในกลุ่ม ท กรุ๊ป ส่วนจำเลยที่ ๒ เป็นบริษัทในกลุ่ม ธ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน และจำเลยที่ ๒ ก็มิใช่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายงานให้ทำงานแทนจำเลยที่ ๑ แต่อย่างใด การเรียกเงินค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมของโจทก์ทั้งสามเป็นการบิดเบือนทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า ในการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสาม จำเลยที่ ๒ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน เนื่องจากนับแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๓ ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว ถึงแม้จะสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้แต่จะขาดทุนจนถึงเลิกกิจการ จำเลยที่ ๒ พยายามปรับตัววางแผนหาแนวทางการบริหารองค์กรเพื่อประคับประคองให้ดำเนินกิจการต่อไปได้ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างการทำงานเพื่อแสวงหาวิธีการทำงานที่เหมาะสมและให้ได้ประสิทธิผลมากที่สุด โดยมีการคืนอาคารสถานที่เช่า คืนรถยนต์เช่า ปรับลดค่าใช้จ่าย ยุบรวมหน่วยงาน ปรับย้ายตำแหน่งลูกจ้าง และปรับลดจำนวนลูกจ้าง โดยพิจารณาตามลำดับ คือ ๑. พิจารณาไม่ต่อสัญญาของลูกจ้างที่มีสัญญาสิ้นสุดสัญญาจ้าง ๒. ช่วยเหลือจ่ายค่าชดเชยเงินอื่น ๆ ตามกฎหมาย ๓. พิจารณาความจำเป็นในการลดจำนวนลูกจ้างในหน่วยงานนั้น ๆ เป็นลำดับสุดท้าย และได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรมาแล้ว ๙ ครั้ง การเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามจึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุผลอันจำเป็นและสมควรแล้ว มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด อีกทั้งโจทก์ทั้งสามลงลายมือชื่อรับทราบการเลิกจ้างและรับเงิน โดยในใบรับเงินมีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่า “ข้าพเจ้าได้รับเงินข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่ติดใจที่จะเรียกร้องสิ่งอื่นใด และตกลงสละสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจ้างแรงงานและ/หรือฟ้องร้องหรือเรียกร้องเงินใด ๆ ค่าเสียหาย หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ตามกฎหมายทั้งสิ้นจากบริษัทอีกต่อไป จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน” การลงลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าว โจทก์ทั้งสามมีอิสระในการตัดสินใจ ไม่อยู่ในภาวะที่จะต้องเกรงกลัวอำนาจของจำเลยที่ ๒ ถือได้ว่าโจทก์ทั้งสามสละสิทธิที่จะเรียกร้องเงินประเภทอื่นใดพึงจะได้รับตามกฎหมาย รวมทั้งสิทธิเรียกร้องเอาค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จึงไม่มีอำนาจฟ้องและไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายในส่วนนี้อีก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า เดิมโจทก์ทั้งสามเป็นลูกจ้างของลำเลยที่ ๑ ต่อมาโจทก์ทั้งสามได้ทำบันทึกข้อตกลงโอนการจ้าง

พนักงาน ตกลงยินยอมให้จำเลยที่ ๑ โอนสิทธิความเป็นนายจ้างและการจ้างงานทั้งหมดให้แก่จำเลยที่ ๒ และตกลงนับอายุงานต่อเนื่องโดยให้มีการโอนสิทธดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลูกจ้างที่ตกลงยินยอมโอนย้ายไปทำงานต้องใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของลูกจ้างแต่ละคนเข้าไปในระบบเพื่อแสดงเจตนายินยอมการที่โจทก์ทั้งสามเข้าไปในระบบโดยใช้รหัสส่วนตัวพนักงานแต่ละคนตกลงยินยอมโอนย้ายไปทำงานกับจำเลยที่ ๒ มิได้มีการโต้แย้งหรือคัดค้าน เป็นข้อบ่งชี้ในเบื้องต้นว่าเป็นความสมัครใจ มิได้ถูกกดดันหรืออยู่ในภาวะจำยอมใด มีผลให้ความเป็นนายจ้างลูกจ้างระหว่างโจทก์ทั้งสามกับจำเลยที่ ๑ สิ้นสุดลง จึงมิใช่นายจ้างของโจทก์ทั้งสาม โจทก์ทั้งสามจึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ รับโอนโจทก์ทั้งสามมาเพื่อรองรับการดำเนินงานทางธุรกิจโดยสุจริต มิได้มีการหลอกลวงฉ้อฉลแต่อย่างใด แม้ต่อมาจำเลยที่ ๒ ได้มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งสาม โดยให้เหตุผลว่าบริษัทปรับปรุงโครงสร้างใหม่ ก็ไม่เกี่ยวข้องกับการรับโอนลูกจ้าง แต่เป็นผลมาจากการประกอบธุรกิจของจำเลยที่ ๒ เอง ซึ่งมีผลประกอบกิจการขาดทุนมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ มาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ และเป็นเรื่องที่โจทก์ทั้งสามก็ทราบดี การที่จำเลยที่ ๒ มีการปรับตัววางแผนหาแนวทางการบริหารองค์กร เพื่อประคับประคองกิจการให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ จึงเป็นเรื่องจำเป็นและมีเหตุอันสมควร มิใช่เรื่องการกลั่นแกล้ง ถือไม่ได้ว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ทั้งสามจึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหาย สำหรับข้อตกลงสละสิทธิเรียกร้องที่ทำไว้กับจำเลยที่ ๒ มีข้อความด้านท้ายว่า โจทก์ทั้งสามตกลงสละสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจ้างแรงงาน และ/หรือฟ้องร้องหรือเรียกร้องเงินใด ๆ ค่าเสียหาย หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ตามกฎหมายทั้งสิ้นจากบริษัทอีกต่อไปโดยความสมัครใจ เมื่อพิจารณารายละเอียดในใบรับเงินและถ้อยคำที่ปรากฏแล้ว มิได้มีถ้อยคำหรือข้อความตอนใดที่ขัดต่อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นข้อตกลงในการสละสิทธิเรียกร้องโดยชอบด้วยกฎหมายจึงผูกพันคู่กรณี สามารถบังคับได้ โจทก์ทั้งสามจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยที่ ๒ อีก

ที่โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์ว่า โจทก์ทั้งสามมิได้ทำบันทึกยินยอมการโอนย้ายการจ้างงานโดยสมัครใจเกิดจากการคบคิดกันฉ้อฉลหลอกลวงของจำเลยทั้งสองที่มีเจตนาให้โอนย้ายเป็นพนักงานของจำเลยที่ ๒ เพื่อใช้ผลประกอบการขาดทุนสะสมเป็นข้ออ้างในการเลิกจ้าง อันเป็นประโยชน์ต่อจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเครือเดียวกัน การโอนย้ายดังกล่าวจึงไม่ชอบ และต้องรับฟังว่าโจทก์ทั้งสามยังคงเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ และมีอำนาจฟ้องนั้น อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสามเป็นการโต้เถียงดุจพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่จะนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายในเรื่องอำนาจฟ้อง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

คดีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสามว่า ข้อตกลงสละสิทธิเรียกร้องที่ทำไว้กับจำเลยที่ ๒ ใช้บังคับได้หรือไม่เพียงใด โดยโจทก์ทั้งสามอุทธรณ์ว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ กำหนดให้ศาลแรงงานมีอำนาจที่จะคุ้มครองป้องกันมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ถ้าปรากฏต่อศาลแรงงานว่า การเลิกจ้างลูกจ้างรายใดไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานมีอำนาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานต่อไปในอัตราค่าจ้างที่เคยได้รับในขณะถูกเลิกจ้าง แต่ถ้าศาลแรงงานเห็นว่าลูกจ้างกับนายจ้างไม่อาจ

ทำงานร่วมกันต่อไปได้ ศาลแรงงานมีอำนาจกำหนดให้นายจ้างชดเชยค่าเสียหายแก่ลูกจ้างแทนการรับกลับเข้าทำงาน ดังนั้นการตกลงสละสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จึงขัดต่ออำนาจของศาลแรงงานตามบทบัญญัติดังกล่าวอันเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ข้อตกลงสละสิทธิเรียกร้องดังกล่าวย่อมใช้บังคับไม่ได้ ไม่มีผลผูกพัน โจทก์ทั้งสามจึงมีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจากจำเลยทั้งสองได้ เห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทั้งสามลงชื่อในใบรับเงินที่มีข้อความด้านท้าย ข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่โจทก์ทั้งสามและจำเลยที่ ๒ ตกลงระงับข้อพิพาทตามสัญญาจ้างแรงงานให้เสร็จสิ้นไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน ย่อมมีผลใช้บังคับได้ เพราะถือเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๐ หาได้ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ โจทก์ทั้งสามย่อมต้องผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าว โจทก์ทั้งสามจึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจากจำเลยที่ ๒ ได้อีก ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสามข้อนี้ฟังไม่ขึ้น และกรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของโจทก์ทั้งสามอีกต่อไป เพราะไม่อาจเปลี่ยนแปลงผลแห่งคดีได้

พิพากษายืน

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
